

【대부계약 관련 이행보증금 반환 불철저】

- 「임대국유지상 설치 가능한 시설물 허용 지침」에 따르면 가설건축물 설치 시 원상회복을 위하여 철거 이행보증금을 예치하도록 하고
 - 피대부자가 정상적으로 철거 등 원상회복을 이행한 경우에는 이행보증금을 반환한다고 되어 있음
- 그런데 ‘경기도 ◆◆시 ㉠㉠구 ■■동 XXX-X’ (잡종지, 2,401㎡) 소재 국유재산의 경우 피대부자 (주)●●●●의 요청에 따라 2018. 12. 24. 가설건축물(컨테이너 4동)의 설치를 허가하며 원상회복을 위한 이행보증금 4백만 원을 납부 받았는데
 - 피대부자의 대부계약 해지 신청에 따라 국유재산 명도 확인 후 2022. 1. 27. 대부계약을 해지하였으므로 납부 받았던 이행보증금 4백만 원 및 그 이자를 반환해야 하는데도 감사일 현재까지 조치하고 있지 않은 것으로 확인되어 즉시 반환하도록 **현지시정** 조치
 - * 감사기간 중 정기에금 해지신청 완료하였으며, (주)●●●●에 계좌번호 확인 후 반환 예정